



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musniansyah Lubis
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 36/20 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JALAN JEMADI LR 4 NO 16 A KEL PULO BRAYAN
DARAT II KEC MEDAN TIMUR
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Musniansyah Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 November 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2026 sampai dengan tanggal 25 Februari 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Olsen Lumbantobing,SH.MH,dkk para Advokat /Pengacara Yustitia OLT & Partners yang beralamat di Jl.DI Panjaitan No.217 Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 27 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 27 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSNIANSYAH LUBIS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 466 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSNIANSYAH LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang adil terhadap terdakwa dengan menjatuhkan hukuman seringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUSNIANSYAH LUBIS pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 , bertempat di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib saksi FERNANDO I.SINURAT bersama dengan 3 orang temannya datang ke kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana maksud kedatangann saksi FERNANDO I.SINURAT untuk menjumpai terdakwa yang telah melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak dengan saksi FERNANDO I.SINURAT tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, dan ketika sampai dilokasi saksi FERNANDO I.SINURAT bertemu dengan terdakwa dan bertanya ” kenapa abang batalkan sepihak bang”, kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras ” kenapa rupanya ? Aku direktur disini, suka suka Ku”, yang mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi FERNANDO I.SINURAT emosi dan mendorong tubuh terdakwa dan terdakwa juga mendorong tubuh saksi FERNANDO I.SINURAT setelah itu terjadi saling pukul antara saksi FERNANDO I.SINURAT dengan terdakwa dimana terdakwa dengan menggunakan tanganya meninju wajah saksi FERNANDO I.SINURAT sebanyak 5 kali hingga mengenai bahagian bibir dan pelipis kiri saksi FERNANDO I.SINURAT dan kemudian terdakwa mengambil kursi yang didudukinya terbuat dari kayu dengan rangka serta kaki terbuat dari besi memukulkannya kearah saksi FERNANDO I.SINURAT dimana dengan cepat saksi FERNANDO I.SINURAT menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri dan rahang wajah saksi FERNANDO I.SINURAT dan membuat saksi FERNANDO I.SINURAT jatuh tersungkur namun saat itu saksi FERNANDO I.SINURAT masih bisa berdiri sehingga saksi RIVANDA AGUNG GUMILAR KABAN, saksi FILIPUS JULIUS yang berada dilokasi kejadian meleraai pertengkaran dan saksi FERNANDO I.SINURAT menderita luka luka dimana tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan situsasi dan membawa terdakwa dan saksi FERNANDO I.SINURAT ke kantor polisi setempat dimana saksi FERNANDO I.SINURAT dan terdakwa saling melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi FERNANDO I.SINURAT menderita luka luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 413/3278/IPJKK/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh DFM,Sp.f(K) dokter pada Rumah Sakit Umum daerah PIRNADI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka lecet pada bibir, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada lengan bawah kiri, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan, beberapa luka lecet pada telapak tangan kiri akibat trauma tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHPidana -----

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUSNIANSYAH LUBIS pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 , bertempat di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ melakukan penganiayaan “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib saksi FERNANDO I.SINURAT bersama dengan 3 orang temannya datang ke kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana maksud kedatangannya saksi FERNANDO I.SINURAT untuk menjumpai terdakwa yang telah melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak dengan saksi FERNANDO I.SINURAT tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, dan ketika sampai dilokasi saksi FERNANDO I.SINURAT bertemu dengan terdakwa dan bertanya ” kenapa abang batalkan sepihak bang”, kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras ” kenapa rupanya ? Aku direktur disini, suka suka Ku”, yang mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi FERNANDO I.SINURAT emosi dan mendorong tubuh terdakwa dan terdakwa juga mendorong tubuh saksi FERNANDO I.SINURAT setelah itu terjadi saling pukul antara saksi FERNANDO I.SINURAT dengan terdakwa dimana terdakwa dengan menggunakan tangannya meninju wajah saksi FERNANDO I.SINURAT sebanyak 5 kali hingga mengenai bahagian bibir dan pelipis kiri saksi FERNANDO I.SINURAT dan kemudian terdakwa mengambil kursi yang didudukinya terbuat dari kayu dengan rangka serta kaki terbuat dari besi memukulkannya kearah saksi FERNANDO I.SINURAT dimana dengan cepat saksi FERNANDO I.SINURAT menangkis pukulan tersebut sehingga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn



mengenai tangan kiri dan rahang wajah saksi FERNANDO I.SINURAT dan membuat saksi FERNANDO I.SINURAT jatuh tersungkur namun saat itu saksi FERNANDO I.SINURAT masih bisa berdiri sehingga saksi RIVANDA AGUNG GUMILAR KABAN, saksi FILIPUS JULIUS yang berada dilokasi kejadian meleraai pertengkaran dan saksi FERNANDO I.SINURAT menderita luka luka dimana tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan situsasi dan membawa terdakwa dan saksi FERNANDO I.SINURAT ke kantor polisi setempat dimana saksi FERNANDO I.SINURAT dan terdakwa saling melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi FERNANDO I.SINURAT menderita luka luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 413/3278/IPJKK/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh DFM,Sp.f(K) dokter pada Rumah Sakit Umum daerah PIRNADI Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka lecet pada bibir, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada lengan bawah kiri, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan, beberapa luka lecet pada telapak tangan kiri akibat trauma tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 466 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 143/Pid.B/2026/PN.Mdn tanggal 3 Maret 2026 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn, atas nama Terdakwa tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERNANDO I.SINURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama dengan 3 orang temannya datang ke kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa maksud kedatangann saksi untuk menjumpai terdakwa yang telah melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak dengan saksi tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
- Bahwa yang menjadi keberatan saksi dimana atas kerja sama tersebut saksi sudah mencarikan pekerja dan bahan untuk melakukan pekerjaan namun dibatalkan sepihak, dan memang hubungan kerja tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.
- Bahwa ketika sampai dilokasi saksi bertemu dengan terdakwa dan bertanya " kenapa abang batalkan sepihak bang", kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras " kenapa rupanya ? Aku direktur disini, suka suka Ku", .
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi emosi dan mendorong tubuh terdakwa dan terdakwa juga mendorong tubuh saksi
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi dimana setelah itu terjadi saling pukul antara saksi dengan terdakwa dimana terdakwa dengan menggunakan tanganya meninju wajah saksi sebanyak lebih kurang 8 kali hingga mengenai bahagian bibir dan pelipis kiri saksi
- Bahwa tidak sampai disitu kemudian terdakwa mengambil kursi yang didudukinya terbuat dari kayu dengan rangka serta kaki terbuat dari besi memukulkannya kearah saksi dimana saksi hanya bisa menahan pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri dan rahang wajah saksi dan membuat saksi jatuh tersungkur .
- Bahwa saat itu saksi masih bisa berdiri sehingga saksi RIVANDA AGUNG GUMILAR KABAN, saksi FILIPUS JULIUS yang berada dilokasi kejadian meleraikan pertengkaran dan saksi menderita luka luka

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan situsasi dan memerintahkan agar semua membubarkan diri dimana saksi segera ke kantor polisi setempat membuat laporan pengaduan.
- Bahwa ternyata terdakwa juga melaporkan kejadian tersebut dimana saksi terlebih dahulu ditangkap dan diproses hingga persidangan dan sudah menjalani hukuman pidana nya.
- Bahwa sebelumnya saksi setelah kejadian keluarga saksi menjumpai terdakwa mengajak untuk berdamai dan berusaha agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun terdakwa tidak mau dan meminta uang damai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana hal tersebut saksi tidak memiliki kemampuan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita luka luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 413/3278/IPJKK/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh DFM,Sp.f(K) dokter pada Rumah Sakit Umum daerah PIRNADI Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka lecet pada bibir, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada lengan bawah kiri, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan, beberapa luka lecet pada telapak tangan kiri akibat trauma tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan , jabatan atau mata pencarian
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa tidak membenarkannya dalam hal terdakwa tidak ada memukul terlebih dahulu sedangkan keterangan yang lainnya dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi FILIPUS JULIUS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik dalah benar
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib saksi sedang berada di mess tempat tinggal RIVAN KABAN di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Centre Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal.
- bahwa ketika itu saksi mendengar suara keributan seperti pertengkaran kemudian saksi keluar untuk mengetahui apa yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, dan saksi melihat saksi FERNANDO I.SINURAT dengan terdakwa sudah saling adu pukul dengan menggunakan tangan.

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengambil kursi/bangku dan memukulkannya ke tubuh saksi FERNANDO I.SINURAT dimana saksi FERNANDO I.SINURAT sempat menangkisnya.

- Bahwa hal tersebut membuat saksi FERNANDO I.SINURAT terjatuh dimana ada beberapa warga sekitar tiba tiba ikut menyerang terdakwa namun tidak lama kemudian datang polisi dan menyuruh untuk semua bubar dari lokasi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terjadinya saling adu pukul antara terdakwa dengan saksi FERNANDO I.SINURAT, dan saksi tidak melihat siapa yang memukul terlebih dahulu karena pada saat saksi datang dan melihat antara terdakwa dengan saksi FERNANDO I.SINURAT sudah saling adu pukul.

- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 7 meter dan tidak ada menghalangi pandangan untuk melihat kejadian tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik sebagaimana membenarkannya

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa sedang berada di kantor di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Centre Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal.

- Bahwa ketika itu terdakwa sedang bersama dengan temannya saksi ERIK IRWANSYAH DEPARI dan saksi ALDO DERMAWAN HUTAGALUNG.

- Bahwa tidak berapa lama datang saksi FERNANDO I.SINURAT bersama rekan rekannya dan kemudian saksi FERNANDO I.SINURAT mengajak terdakwa untuk berkelahi dimana pada saat terdakwa berdiri saksi FERNANDO I.SINURAT mendorong tubuh terdakwa dua kali.

- Bahwa kemudian saksi FERNANDO I.SINURAT meninju wajah terdakwa dimana terjadilah adu pukul antara terdakwa dengan saksi FERNANDO I.SINURAT dengan saling balas memukul dimana teman

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saksi FERNANDO I.SINURAT mengelilingi perkelahian antara saksi FERNANDO I.SINURAT dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa meminta agar berhenti dan kemudian terdakwa duduk, dimana saat itu saksi FERNANDO I.SINURAT terus mengajak terdakwa untuk berkelahi dengan cara menarik narik baju terdakwa hingga terdakwa mengambil kursi yang didudukinya dan memukulkannya ketubuh saksi FERNANDO I.SINURAT namun terdakwa merasa pukulan kursi tidak mengenai saksi FERNANDO I.SINURAT.
- Bahwa terdakwa memukulkan kursi tersebut dengan maksud mencoba menghalau saksi FERNANDO I.SINURAT.
- Bahwa akibatnya saksi FERNANDO I.SINURAT terjatuh ketanah sehingga teman teman saksi FERNANDO I.SINURAT mengeroyok terdakwa dengan bersama sama memukuli terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tau berapa orang yang memukulnya dan siapa saja yang memukuli terdakwa, dan terdakwa juga tidak mengetahui apakah saksi FERNANDO I.SINURAT ikut melakukan pemukulan juga terhadap terdakwa, karena suasananya sudah begitu ramai dan terdakwa sudah tidak bisa melihat dengan jelas siapa saja yang memukulnya.
- Bahwa terdakwa memukul saksi FERNANDO I.SINURAT lebih dari satu kali dimana yang jelas berapa kali saksi FERNANDO I.SINURAT segitu juga balasan terdakwa terhadap saksi FERNANDO I.SINURAT.
- Bahwa terdakwa telah melaporkan saksi FERNANDO I.SINURAT dan beberapa orang temannya dimana saksi FERNANDO I.SINURAT sudah dihukum atas perbuatannya dan dalam hal ini terdakwa tidak merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ERIK IRWANSYAH DEPARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Dirut Utama dalam suatu Perusahaan dimana pada saat itu ada proyek dan pada saat itu saksi sedang berada dekat dengan terdakwa bersama dengan saksi ALDO DERMAWAN HUTAGALUNG.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada 6 (enam) sepeda motor yang datang dan melihat kalau yang datang adalah saksi FERNANDO I.SINURAT dengan teman temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga saksi dan saksi ALDO DERMAWAN HUTAGALUNG berinisiatif menghubungi pihak Babintibmas dan pihak kepolisian.
- Bahwa setelah saksi FERNANDO I.SINURAT dan teman temannya sampai kemudian 3 orang yaitu saksi FERNANDO I.SINURAT, abang saksi FERNANDO I.SINURAT dan satu orang temannya mendekati posisi duduk terdakwa.
- Bahwa abang saksi FERNANDO I.SINURAT bertanya “Kau si Mus”, sambil menepuk pundak terdakwa dimana abang saksi FERNANDO I.SINURAT berkata “kenapa kau kalahkan saya”, dimana selama ini tidak ada hubungan kerja dengan saksi FERNANDO I.SINURAT dan saksi FERNANDO I.SINURAT minta untuk dimenangkan proyek.
- Bahwa kemudian saksi FERNANDO I.SINURAT mendatangi terdakwa dan oleh saksi FERNANDO I.SINURAT mendorong tubuh terdakwa sebanyak 2 kali, hingga terjadilah saling pukul pukulan antara terdakwa dengan saksi FERNANDO I.SINURAT selama lebih kurang 10 menit.
- Bahwa saksi dan saksi ALDO DERMAWAN HUTAGALUNG berusaha untuk meleraikan namun abang saksi FERNANDO I.SINURAT melarangnya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kursi yang di dudukinya kemudian memukulkannya ke tubuh saksi FERNANDO I.SINURAT namun tidak kena, namun membuat saksi FERNANDO I.SINURAT terjatuh ketanah.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian teman teman FERNANDO I.SINURAT melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengalami luka bocor pada kepala dan berdarah.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa bukan hanya saksi FERNANDO I.SINURAT namun bersama sama semua temannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang diderita oleh saksi FERNANDO I.SINURAT.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian ke lokasi kejadian dan memerintahkan agar semuanya membubarkan diri dan semua akhirnya bubar.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa melaporkan tindak pidana pengerojukan dengan melaporka 4 orang pelaku yang salah satunya adalah saksi FERNANDO I.SINURAT.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ALDO DERMAWAN HUTAGALUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan yaitu pada tanggal 11 Maret 2025 dimana pada saat itu saksi sedang duduk duduk bersama dengan saksi ERIK IRWANSYAH DEPARI dan terdakwa.
- Bahwa kemudian datang saksi FERNANDO I.SINURAT dengan lebih kurang 11 sepeda motor yang terdiri dari sekitar 20 orang ke lokasi kejadian dan berhenti didekat kami duduk.
- Bahwa setelah saksi FERNANDO I.SINURAT dan teman temannya sampai kemudian 3 orang yaitu saksi FERNANDO I.SINURAT, abang saksi FERNANDO I.SINURAT dan satu orang temannya mendekati posisi duduk terdakwa.
- Bahwa abang saksi FERNANDO I.SINURAT bertanya “ Kau si Mus”, sambil menepuk Pundak terdakwa dimana abang saksi FERNANDO I.SINURAT berkata “ kenapa kau kalahkan saya”, dimana selama ini tidak ada hubungan kerja dengan saksi FERNANDO I.SINURAT dan saksi FERNANDO I.SINURAT minta untuk dimenangkan proyek.
- Bahwa saksi yang mengalahkan saksi FERNANDO I.SINURAT dalam proyek tersebut.
- Bahwa kemudian saksi FERNANDO I.SINURAT mendatangi terdakwa dan oleh saksi FERNANDO I.SINURAT mendorong tubuh terdakwa sebanyak 2 kali, hingga terjadilah saling pukul pukulan antara terdakwa dengan saksi FERNANDO I.SINURAT selama lebih kurang 10 menit.
- Bahwa saksi ERIK IRWANSYAH DEPARI dan saksi berusaha untuk meleraikan namun abang saksi FERNANDO I.SINURAT melarangnya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kursi yang di dudukinya kemudian memukulkannya ke tubuh saksi FERNANDO I.SINURAT namun tidak kena, namun membuat saksi FERNANDO I.SINURAT terjatuh ketanah.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian teman teman FERNANDO I.SINURAT melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa mengalami luka bocor pada kepala dan berdarah.
- Bahwa saksi ERIK IRWANSYAH DEPARI tidak mengetahui luka apa yang diderita oleh saksi FERNANDO I.SINURAT.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian ke Lokasi kejadian dan memerintahkan agar semuanya membubarkan diri dan semua akhirnya bubar.
- Bahwa terdakwa juga melaporkan saksi FERNANDO I.SINURAT kepada pihak yang berwajib dimana atas perbuatannya saksi FERNANDO I.SINURAT menjalani hukuman selama 2 tahun 6 bulan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 413/3278/IPJKK/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh DFM, Sp.f(K) dokter pada Rumah Sakit Umum daerah PIRNADI Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka lecet pada bibir, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada lengan bawah kiri, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan, beberapa luka lecet pada telapak tangan kiri akibat trauma tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan , jabatan atau mata pencarian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib saksi FERNANDO I.SINURAT bersama dengan 3 orang temannya datang ke kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
- Bahwa maksud kedatangan saksi FERNANDO I.SINURAT untuk menjumpai terdakwa yang telah melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak dengan saksi FERNANDO I.SINURAT tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai dilokasi saksi FERNANDO I.SINURAT bertemu dengan terdakwa dan bertanya " kenapa abang batalkan sepihak bang", kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras " kenapa rupanya ? Aku direktur disini, suka suka Ku",
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi FERNANDO I.SINURAT emosi dan mendorong tubuh terdakwa dan terdakwa juga mendorong tubuh saksi FERNANDO I.SINURAT
- Bahwa setelah itu terjadi saling pukul antara saksi FERNANDO I.SINURAT dengan terdakwa dimana terdakwa dengan menggunakan tanganya meninju wajah saksi FERNANDO I.SINURAT sebanyak 5 kali hingga mengenai bahagian bibir dan pelipis kiri saksi FERNANDO I.SINURAT
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kursi yang didudukinya terbuat dari kayu dengan rangka serta kaki terbuat dari besi memukulkannya kearah saksi FERNANDO I.SINURAT dimana dengan cepat saksi FERNANDO I.SINURAT menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri dan rahang wajah saksi FERNANDO I.SINURAT
- Bahwa kemudian saksi FERNANDO I.SINURAT jatuh tersungkur namun saat itu saksi FERNANDO I.SINURAT masih bisa berdiri sehingga saksi RIVANDA AGUNG GUMILAR KABAN, saksi FILIPUS JULIUS yang berada dilokasi kejadian meleraai pertengkaran dan saksi FERNANDO I.SINURAT menderita luka luka
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan situsasi dan membawa terdakwa dan saksi FERNANDO I.SINURAT ke kantor polisi setempat dimana saksi FERNANDO I.SINURAT dan terdakwa saling melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi FERNANDO I.SINURAT menderita luka luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 413/3278/IPJKK/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh DFM,Sp.f(K) dokter pada Rumah Sakit Umum daerah PIRNADI Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka lecet pada bibir, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada lengan bawah kiri, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan, beberapa luka lecet pada telapak tangan kiri akibat trauma tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku bersalah
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa kejadian perkara ini sebelum di berlakukan KUHP yang baru dan pada saat perkara ini diputus telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) sebagaimana ditentukan dalam pasal 369 undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf c dan d KUHAP 2025, hukum acara yang dipergunakan dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP 1981, Majelis Hakim dalam mengambil putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam mengambil putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 466 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang " secara umum adalah orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Musniansyah Lubis yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yaitu setiap orang sebagai elemen Setiap orang secara historis kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur Setiap orang disini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Penganiayaan" oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander*), dan terhadap pengertian luka (*Letsel*) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (*Pijn*) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hoge raad menafsirkan "Penganiayaan (Mishandeling)" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib saksi FERNANDO I.SINURAT bersama dengan 3 orang temannya datang ke kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center Desa Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana maksud kedatangann saksi FERNANDO I.SINURAT untuk menjumpai terdakwa yang telah melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak dengan saksi FERNANDO I.SINURAT tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, dan ketika sampai di lokasi saksi FERNANDO I.SINURAT bertemu dengan terdakwa dan bertanya " kenapa abang batalkan sepihak bang", kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras " kenapa rupanya ? Aku direktur disini, suka suka Ku", yang mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi FERNANDO I.SINURAT emosi dan mendorong tubuh terdakwa dan terdakwa juga mendorong tubuh saksi FERNANDO I.SINURAT setelah itu terjadi saling pukul antara saksi FERNANDO I.SINURAT dengan terdakwa dimana terdakwa dengan menggunakan tanganya meninju wajah saksi FERNANDO I.SINURAT sebanyak 5 kali hingga mengenai bahagian bibir dan pelipis kiri saksi FERNANDO I.SINURAT dan kemudian terdakwa mengambil kursi yang didudukinya terbuat dari kayu dengan rangka serta kaki terbuat dari besi memukulkannya kearah saksi FERNANDO I.SINURAT dimana dengan cepat saksi FERNANDO I.SINURAT menangkis pukulan tersebut sehingga mengenai tangan kiri dan rahang wajah saksi FERNANDO I.SINURAT dan membuat saksi FERNANDO I.SINURAT jatuh tersungkur namun saat itu saksi FERNANDO I.SINURAT masih bisa berdiri sehingga saksi RIVANDA AGUNG GUMILAR KABAN, saksi FILIPUS JULIUS yang berada di lokasi kejadian meleraikan pertengkaran dan saksi FERNANDO I.SINURAT menderita luka luka dimana tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan situsasi dan membawa terdakwa dan saksi FERNANDO I.SINURAT ke kantor polisi setempat dimana saksi FERNANDO I.SINURAT dan terdakwa saling melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi FERNANDO I.SINURAT menderita luka luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 413/3278/IPJKK/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh DFM, Sp.f(K) dokter pada Rumah Sakit Umum daerah PIRNADI

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka lecet pada bibir, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada lengan bawah kiri, luka lecet pada jari ketiga tangan kanan, beberapa luka lecet pada telapak tangan kiri akibat trauma tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 466 ayat (1) KUHPidana, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang adil terhadap terdakwa dengan menjatuhkan hukuman seringan ringannya terhadap pledoi tersebut Menurut Majelis Hakim sudah layak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;
- Terdakwa belum dimaafkan saksi korban
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa dan pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV di rampas untuk dimusnakan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 466 ayat (1) UU RI No.1 tahun 2023 tentang KUHP Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal VII angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Musniansyah Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV di rampas untuk dimusnakan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (Lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Dr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Dr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH., MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)